

종합감사

---

## 2022년 □□지역본부 종합감사 결과

---

2022. 3.

 한국농수산물유통공사  
감 사 실

【일련번호 : 1】

## 감사결과 처분요구

### 현지조치

제 목 부동산 정보 전산관리 미흡

수 감 부 서 □□지역본부

처리할 부서 □□지역본부

내 용

#### 1. 업무개요

□□지역본부는 근무자의 원활한 근로 여건 제공을 위하여 아래와 같이 사택을 확보하여 운영하고 있으며, 전세권 설정 등 사택과 관련된 정보는 공사의 전산 시스템을 통하여 관리하고 있다.

#### 2. 관계법령 및 판단기준

공사의 부동산과 관련된 권리의 취득, 관리, 처분에 관한 세부적인 사항과 절차를 규정한 「부동산 관리지침」 제18조(임차) 제5항에 따르면 부동산의 분임 관리자(지역본부의 경우 본부장)는 임차사항의 신규 계약결과 및 계약 변경사항을 자산관리전산시스템 전산관리대장에 입력·관리하여야 한다.

#### 3. 문제점

그런데 □□지역본부의 사택 취득 관련 전산시스템 등록 실태를 살펴보면, 기존의 사택 임차계약이 만료되어 2021년 4월에 변경계약을 체결하였음에도 불구하고 관련 정보가 수정되어 등록되어 있지 않아 감사기간 중 해당 건에 대하여 수정 등록 조치하였다.

**관계부서 의견**      □□지역본부에서는 향후 전세권 변경 시 전산시스템 등록 등 사택관리에 철저를 기하겠다고 답변하였다.

**조치할 사항**      □□지역본부장은 사택 전세권 변경정보의 적기 시스템 등록 등 사택관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.(현지조치)

【일련번호 : 2】

## 감사결과 처분요구

### 통 보

제 목 국유재산 사용료 납부시기 명확화 필요

수 감 부 서 □□지역본부

처리할 부서 □□지역본부

내 용

#### 1. 업무개요

□□지역본부는 관할지역에 농산물 수급안정을 위한 농산물 보관시설로 국유재산인 ㉠㉠비축기지를 관리하고 있다.

정부 소유 국유재산으로 공사의 ‘㉡㉡권 비축기지 광역화·현대화 건립사업’으로 설립된 ㉠㉠비축기지는 2015년 건축 당시에 건설부지 내에 한국□□□□□ 농수로가 기지 내에 일부 간섭하고 있어 농림축산식품부의 유상 사용수익 승인<sup>1)</sup>을 통해 사용료를 부과하는 조건으로 농수로를 이설하지 않고 사용 중에 있으며, □□지역 본부는 한국□□□□□ ㉢㉢지사와 대부계약 체결을 통해 이를 관리하고 있다.

#### 2. 관계법령 및 판단기준

농림축산식품부의 승인 방침과 □□지역본부가 한국□□□□□와 체결한 국유재산 대부계약에 따르면 농수로 사용과 관련하여 매년 발생한 개별공시지가에 따라 사용료를 부과하여야 한다.

1) 관련 : 농림축산식품부 유통정책과-1291(2017.03.16.) ‘국유재산(㉠㉠비축기지) 유상 사용수익 승인 알림

### 3. 문제점

그런데 위 대부 계약기간 동안 △△비축기지의 사용료 납부 현황을 살펴보면 2018년과 2019년 사용료는 2019년에 일괄 납부하여 1개년이 지연 납부되었으며, 2020년에는 10월에 납부하였으나 2021년에는 3월에 사용료가 납부되는 등 납부시기가 명확하지 않게 운영되고 있다

또한, 한국□□□□□와의 대부계약서에도 납부시기가 명시되지 않아 사용료 납부가 누락될 위험이 있어 이를 명확히 할 필요가 있다.

**관계부서 의견** □□지역본부는 향후 국유재산(△△비축기지)의 재사용에 대한 계약 갱신 시 사용료 납부 시기를 명확히 하는 등 국유재산 관리를 철저히 하겠다고 답변하였다.

**조치할 사항** □□지역본부장은 국유재산 사용과 관련 신규 계약 시 국유재산 사용료 납부시기를 명확히 하는 등 국유재산 관리를 철저히 하여 주시기 바랍니다.(통보)

【일련번호 : 3】

## 감사결과 처분요구 시 정

제 목 제시 외 건물 양도담보 취득 소홀

수 감 부 서 □□지역본부

처리할 부서 □□지역본부

내 용

### 1. 업무 개요

□□지역본부는 농안기금 및 수발기금을 재원으로 「한국농수산물유통공사법」에 의해 농수산물 유통산업 및 식품산업에 대한 투자와 자금의 대여 및 알선사업에 따라 금융사업을 추진하고 있다.

### 2. 관계법령 및 판단기준

「자금융자업무지침」 제43조(양도담보 취득)에 따르면 건축물, 미등기건물, 등기 불가 기계기구, 감정평가서상 제시 외 건물 등과 같이 담보취득이 불가능하나, 채권보전 상 담보 취득이 필요한 경우에는 양도담보권자(채권자)의 자필을 통해 양도담보계약을 체결한 후에 담보로 취득할 수 있다고 정하고 있다.

따라서 □□지역본부는 채무자가 제공하는 부동산담보를 취득함에 있어 감정평가서상 제시외 건물이나 미등기건물 등은 양도담보계약을 통해 담보 물건의 소유권을 공사에 이전하여 담보로 취득하는 것이 타당하다.

### 3. 문제점

그런데 □□지역본부는 ○○□□□□□□이 제공한 부동산담보(에 대한 2016년

감정평가서의 습용기간 5년이 도래하여 2021년에 재감정한 감정평가서에 이전 감정평가서에 표기되지 않았던 컨테이너(창고)가 감정평가서의 “지적도”와 “건물개황도 및 임대상황” 그리고 “기계기구 배치도”를 통하여 제시외 건물이 확인되는바, 창고로 이용되는 컨테이너를 양도담보계약 체결을 통해 담보로 취득해야 함에도 불구하고 이를 누락한 사실이 있다.

**관계부서 의견**      □□지역본부에서는 향후 부동산담보 취득 시 감정평가서를 면밀히 검토하여, 유사한 사례가 재발하지 않도록 각별히 주의하겠다는 의견을 제시하였다.

**조치할 사항**      □□지역본부장은 ○○□□□□□□이 제공한 부동산담보에 대한 2021년도에 감정평가서상에 표기되어있는 제시 외 건물에 대해 양도담보권자의 자필로 양도담보계약을 체결한 후 담보로 취득하여 주시기 바랍니다.  
(시정)

【일련번호 : 4】

## 감사결과 처분요구

### 시정·기관주의

제 목 기계기구 포함된 부동산담보 취득 부적정

수 감 부 서 □□지역본부

처리할 부서 □□지역본부

내 용

#### 1. 업무 개요

□□지역본부에서는 관내 업체인 ○○○○○○○○○(이하 “○○○”라 한다)에 식품가공원료매입자금 920백만 원과 △△○○○○○○○○(이하 “△△○○○”라 한다)에 두류계약재배자금 300백만 원을 대출하면서 기계기구를 포함하고 있는 부동산을 담보로 취득하였다.

#### 2. 관계법령 및 판단기준

「공장 및 광업재단 저당법」 제3조 및 제4조에 따르면 공장 소유자가 공장에 속하는 토지, 건물에 설정한 저당권의 효력은 그 토지와 건물에 부합된 물건과 그 토지와 건물에 설치된 기계, 기구, 그 밖의 공장의 공용물에 미친다고 정하고 있다.

또한, 같은 법 제6조(저당권 목적물의 목록)에는 공장에 속하는 토지나 건물에 대한 저당권설정등기를 신청하려면 그 토지나 건물에 설치된 기계, 기구, 그 밖의 공장의 공용물로서 저당권의 목적이 되는 것의 목록을 제출하여야 한다고 정하고 있다.

「자금융자규정」 제26조(부동산담보의 종류)에 따르면 담보로 취득할 수 있는



부동산은 토지, 건물 및 공장의 물적시설과 기타 사장이 담보가치가 확실하다고 인정하는 부동산으로 취득하여야 하고, 같은 규정 제27조(부동산담보의 조건) 제2항의 공장 및 공장재단에서 공장은 공장설비 일체를 공장재단으로 조성한 것과 「공장 및 광업재단 저당법」 제6조에 따라 저당대상목록에 명시된 것으로 정하고 있다.

그리고 「자금융자업무지침」 제46조 제6항 제13호에서는 부동산담보 취득은 근저당권을 설정하고 환가성에 영향을 줄 수 있는 토지, 건물, 기계기구를 공동담보로 취득하는 것을 원칙으로 한다고 규정하고 있다.

따라서 □□지역본부는 ○○□과 △△□□□이 정책자금을 대출받기 위해 제공한 부동산담보에 포함되어 있는 냉장설비 등의 기계기구가 있는 경우에는 공장에 속하는 토지나 건물에 대한 저당권설정등기를 신청하려면 그 토지나 건물에 설치된 기계, 기구, 그 밖의 공장의 공용물로서 저당권의 목적이 되는 것의 목록을 제출하여 「공장 및 광업재단 저당법」에 따라 토지와 건물에 공장저당설정 등기를 통하여 담보로 취득하는 것이 타당하다.

### 3. 문제점

그런데 □□지역본부는 ○○□과 △△□□□이 제공한 부동산에 대한 감정평가서의 여러 곳에서 기계기구가 존재하고 있다는 사실을 확인할 수 있음에도 불구하고 기계기구 목록에 대하여 공장저당권을 설정하지 않은 사실이 담보물의 등기부등본을 통해 확인되었다.

○○□이 제공한 □□ ◎◎◎의 부동산에는 감정평가서에 저온 및 냉동창고가 존재하고 기계기구 목록을 포함한 ‘기계기구 감정평가명세표’가 있고, 대구 달성군의 부동산에는 감정평가서의 ‘건물 감정평가요항표’에 저온창고와 부대설비로 저온냉동기, 응축기가 존재하는 것으로 표기되어 있으며, △△□□□이 제공한 □□ ●●시의 부동산은 감정평가서의 ‘감정평가액의 산출근거 및 결정

의견’에 ‘본 건 건물은 현황 “저온창고”로서 본 평가는 “저온창고 설비”를 포함하여 평가하였음’이라고 표기하는 등 명확하게 저온창고로 이용되고 있음이 확인되었다.

그 결과, ○○□과 △△□□□이 제공한 3건의 부동산담보에 존재하는 기계기구에 대해 공장저당 설정등기를 하지 않음으로 향후 토지, 건물, 기계기구를 일단(一團)의 기업재산으로서 소유권과 저당권이 인정되지 않아 채권회수에 어려움을 초래할 수 있다.

**관계부서 의견**      □□지역본부에서는 향후 부동산담보 취득 시 감정평가서를 면밀히 검토하여, 유사한 사례가 발생하지 않도록 각별히 주의하겠다고 의견을 제시하였다.

**조치할 사항**      □□지역본부장은

- ① ○○□과 △△□□□이 제공한 3건의 부동산 담보물에 포함되어있는 기계기구에 대해서 공장저당권 설정 시 기계기구 목록 끝에 ‘종물, 부합물 일체를 포함함’이라는 문언을 기재하여 설정등기 하시고(시정)
- ② 향후 부동산담보의 기계기구 관리에 소홀함이 없게 철저한 주의를 기울여 주시기 바랍니다.(기관주의)

【일련번호 : 5】

## 감사결과 처분요구

### 현지조치

제 목 용자업무 행정지원직 사직에 따른 보안서약서 징구 불철저

수 감 부 서 □□지역본부

처리할 부서 □□지역본부

내 용

#### 1. 업무 개요

□□지역본부에서는 정책금융 용자업무 집중시기를 비롯하여 2019년 11월 재정립된 국산 원료 구매 인정기준의 업체별 설명, 제출서류 안내와 서류 확인 등 업무량 증가에 대응하기 위하여 기간제 직원을 채용하였다.

#### 2. 관계법령 및 판단기준

공사 「인사규정시행세칙」 제52조(의원면직) 제2항에 따르면 직원이 사직하고자 할 때에는 재직 중에 알게 된 업무상의 기밀을 누설하지 아니한다는 내용의 서약서(“별지 제4호 서식”)를 작성하도록 되어 있다.

따라서 □□지역본부는 용자업무 행정지원직(기간제) 채용직원이 사직하게 된 경우 재직 중 알게 된 업무상 기밀에 대해 누설하지 않겠다는 서약서를 징구하여야 한다.

#### 3. 문제점

그런데 □□지역본부에서는 용자업무 행정지원직(기간제) 직원의 채용기간(2019.12.23.~2020.3.31.)이 만료되어 사직을 하였으나 「인사규정시행세칙」 별지 제4호

서식에 따른 기밀을 누설하지 아니한다는 내용의 서약서를 징구하지 않은 사실이 있다.

**관계부서 의견**      □□지역본부에서는 본사의 관련 방침에 따라 용자업무 행정 지원직(기간제) 직원에게 공사의 기밀사항 및 중요사항은 외부에 누설하지 않겠다는 내용을 포함하여 서약서를 근무 시작 시점에 징구하였으나, 사직 시점에는 보안서약서를 징구하지 않은 사실을 인정하고, 사후 징구를 통한 보완조치 및 향후 재발 방지토록 각별한 주의를 기울이겠다는 의견을 제시하였다.

**조치할 사항**      □□지역본부장은 향후 자체 채용인력이 사직할 경우 보안서약서 징구 등 관련 업무를 철저히 하여 주시기 바랍니다.(현지조치)

【일련번호 : 6】

## 감사결과 처분요구

### 통 보

제 목 지자체 연계 농식품 홍보·판촉전 운영 불합리

수 감 부 서 □□지역본부

처리할 부서 □□지역본부

내 용

#### 1. 업무 개요

□□지역본부에서는 관할지역 농식품의 수출 확대를 도모하기 위한 지자체 협력사업의 일환으로 ◇◇◇◇와 ‘무역통상시책사업 업무대행’ 협약을 매년 체결하고 있으며 □□□□□□을 사업 수행사로 하여 세부 추진사항에 대해 □□지역본부 자체 방침을 통하여 2020년부터 2021년까지 “□□ 농식품 홍보·판촉전”을 추진하였다.

#### 2. 관계법령 및 판단기준

◇◇◇◇가 □□지역본부에 시달한 “2020년 □□ 농식품 홍보·판촉전 운영 계획” 및 “2021년 □□ 농식품 홍보·판촉전 추진 계획”에 따르면 ◇◇◇◇는 해당 사업을 □□지역본부에 위탁시행(대행)하면서 사업추진 시 개별 사업별로 수출목표액이 명시된 세부사업계획을 수립하도록 정하였으며, 이때 수출목표액은 지원금(◇◇◇◇ 도비)의 200% 이상(FOB 기준)으로 설정하고 사업 수행사(□□□□□□)는 해당 목표액 달성을 위해 노력해야 한다고 정하고 있다.

또한, 동 사업의 성공적인 추진을 위하여 ◇◇◇◇와 □□지역본부 양자 간에 체결한 ‘무역통상시책사업 대행협약’에는 □□지역본부를 사업 주관기관으로 정하고

사업 대행에 필요한 주관기관의 업무 등을 규정하였다.

따라서 □□지역본부는 ◇◇◇◇가 위탁한 농식품 홍보·관촉전 추진 시에는 사업성과 제고를 위하여 수출목표액과 수출실적 인정기준 등을 사업 수행사인 □□□□□□에 명확히 전달해야 하며, 사업추진 완료 후에는 자체 방침으로 정한 기준에 근거하여 사업 수행사에 관련 증빙을 징구하여 정산 및 결과보고를 완료해야 한다.

### 3. 문제점

그런데 □□지역본부에서 2020~2021년 내부방침을 통해 수립한 총 6개(2020년 4개, 2021년 2개) 농식품 홍보·관촉전의 개별 사업계획을 살펴보면, 동일한 사업수행사(□□□□□□)를 대상으로 상이한 수출실적 인정기준을 안내하였으며, 2021년 추진한 총 2개 농식품 홍보·관촉전(미국, 유럽)의 경우 사업별 수출목표액을 명기하지 않고 명확한 사업비 지원 및 정산기준을 사업 수행사에 안내하지 않음으로써 사업추진에 혼선을 초래하였다.

또한, 총 6개 사업 중 2021년 □□ 농식품 미국 홍보·관촉전을 제외한 5개 사업의 경우 수출신고필증 등 별도의 수출실적 증빙자료를 징구하여 전자문서나 문서철에 편철하지 않고 사업결과 보고 및 정산을 완료한 사실이 있다.

**관계부서 의견** □□지역본부에서는 당초 “2020년 □□ 농식품 ●●(○○○) 홍보·관촉행사” 세부계획 수립 시 수출목표액을 ‘사업의무액’으로 명기하였으나 □□도청 사업 담당자의 의견을 반영하여 이후 추진한 3개 홍보·관촉전(●●●, ⊗⊗, ⊙⊙⊙)에서 ‘사업의무액’ 관련 내용을 삭제하였다고 밝혔으며,

수출신고필증과 관련해서는 2020년 총 4개 사업의 경우 사업 수행자인 □□□□□□로부터 이메일로 징구하여 정산한 후 별도 편철을 하지 않은 것이고

“2021년 □□ 농식품 ◎◎ 홍보·관촉전”의 경우에는 □□□□□□에 수출신고필증을 별도로 징구하지 않고 TRASS(한국무역통계진흥원 무역통계서비스)를 통해 수출실적을 확인 후 결과보고 및 정산을 하였다고 언급하였다.

또한, 2021년 추진한 2건의 □□ 농식품 홍보·관촉전」의 경우 사업 수행사인 □□□□□□이 2014년부터 ◇◇◇◇와 “농식품 수출 해외통합마케팅사업 업무협약”을 맺고 매년 □□ 농식품 홍보·관촉전을 시행하고 있어 □□□□□□ 측에 별도 문서로 수출목표액과 사업비 지원 및 정산기준을 안내하지 않았다는 의견을 제시하였다.

향후에는 사업계획 수립 시 수출목표액 및 정산기준 등을 명확히하여 추진 하겠다고 답변하였다.

**조치할 사항** □□지역본부장은 향후 □□ 농식품 홍보·관촉전 추진 시 사업 수행사에 수출목표액, 수출실적 인정기준, 지원 및 정산기준 등을 명확히 안내하고 정산업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.(통보)

【일련번호 : 7】

## 감사결과 처분요구

### 통보(모범사례)

제 목 지자체의 비축기지 진입로 통행체계 변경계획 차단을  
통한 비축기지 안전도 제고 및 재산권 방어

수 감 부 서 □□지역본부

처리할 부서 경영지원처

내 용

공사는 안정적인 농산물 수급안정사업 실시를 위하여 □□지역본부 관내 ○○비축기지를 정부로부터 인수하여 자체 비축기지로 운영하고 있다.

비축기지 운영과 관련하여 □□지역본부는 2021년 9월에 해당지역 지방자치단체인 ○○시로부터 □□지역본부 ○○비축기지 진출입도로(2차선)를 기존 쌍방향 통행에서 일방통행으로 변경계획을 통보를 받았다.

그런데 ○○시의 통행체계 변경계획에 따라 진입로가 변경될 경우 정부비축 농산물을 보관, 판매, 출고하는 정부 비축기지의 특성상 수매 및 수입 농산물 입출고 시 대형 트럭(20톤 트럭, 20피트 컨테이너 트레일러 등)이 수시로 출입하고 있어, 현재 쌍방향 도로를 일방통행으로 변경할 경우 ○○교회를 지나 우회전으로 진입하여야 하므로 회전 방향각과 거리 등으로 인해 화물차에 의한 대형 교통사고의 발생 가능성이 대폭 증가하여 강력한 대응의 필요성이 대두되었다.

이에 따라 □□지역본부는 ○○시에 교통사고 데이터 및 출퇴근 시간대 정체 현황, 주정차 위반 단속 현황 등의 자료를 요구하고, 절차의 부적합성, 교통계획 변경의 불합리에 대한 대응논리 개발, 법적 대응절차 등을 검토하고 인근에 소재한 ▷▷▷▷▷과 ◇◇□□□□□와 함께 공동 대응방향을 논의하고, 3개사



합동으로 ○○시청 항의 및 이의제기 방문, 공동 민원서를 제출하였으며, 인근 아파트 입주민과도 함께 적극 대응한 결과, ○○시가 현재의 쌍방통행 교통체계를 유지하도록 하였다.

그 결과, 기존의 쌍방향 통행체계를 유지함으로써 대형 컨테이너 트럭의 진출입 시 사고위험 감소 및 안전 확보로 중대재해발생 위험을 차단하였으며, 통상적으로 일방통행 지정 시 뒤따를 수 있는 재산권 제약 및 공사 소유 부동산 가치의 하락을 선제적으로 방지하였다.

**조치할 사항** ○○○○▷장은 위 모범사례를 널리 알리고 해당 부서에 대해서는 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.